



訴願決定書

案 號： 1103060580

要 旨： 因違章建築事件提起訴願

發文日期： 民國 110 年 07 月 30 日

發文字號： 新北府訴決字第 1101002583 號

相關法條： 訴願法 第 1、2、3、77 條

行政執行法 第 9 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1103060580 號

訴願人 莊○秋

上列訴願人因違章建築事件，不服本府違章建築拆除大隊民國 110 年 4 月 27 日新北拆拆一字第 1103245458 號違章建築拆除時間通知單，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

- 一、按訴願法第 1 條規定：「人民對於中央或地方機關之行政處分，認為違法或不當，致損害其權利或利益者，得依本法提起訴願……。」、第 3 條第 1 項規定：「本法所稱行政處分，係指中央或地方機關就公法上具體事件所為之決定或其他公權力措施而對外直接發生法律效果之單方行政行為。」、第 77 條第 8 款規定：「訴願事件有左列各款情形之一者，應為**不受理**之決定：……八、對於**非行政處分或其他依法不屬訴願救濟範圍內**之事項提起訴願者。」。
- 二、卷查原處分機關 110 年 4 月 27 日新北拆拆一字第 1103245458 號拆除時間通知單，主要係在通知訴願人，其所有位於本市○○區○○路 49 號 22 樓左之構造物，為未經申請審查許可擅自建造之構造物，該構造物定於 110 年 5 月 11 日起執行拆除。是該通知單僅係告知原處分機關所欲採取之強制拆除方法及執行時間，未再課予訴願人其他義務，應屬觀念通知，並非行政處分。依首揭規定，訴願人執以提起訴願，程序顯有未合，自不應受理。另不服原處分機關所欲採取之強制拆除方法及執行時間者，依行政執行法第 9 條規定，得於執行程序終結前，向執行機關聲明異議，併此敘明。
- 三、綜上論結，本件訴願為程序不合，依訴願法第 77 條第 8 款規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 吳宗憲（公出）

委員 黃源銘（代理）

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 張文郁

委員 劉宗德

委員 景玉鳳

委員 王藹芸

委員 劉定基

委員 李永裕
委員 陳佳瑤
委員 羅承宗
委員 林泳玲
委員 賴玟珪

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 110 年 7 月 30 日